

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5167/2539

พันตำรวจโท สมพล จิตต์นิยม
บริษัท จัตุรการแมนชั่น จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 249 วรรคแรก

ฎีกาของจำเลยคงอ้างเหตุอย่างเดียวกับที่อุทธรณ์โดยมิได้ยกข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายขึ้นโต้แย้งคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ที่พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นว่าเป็นการไม่ชอบหรือผิดพลาดข้อใดอย่างไรจึงเป็นฎีกาที่ขัดต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา249วรรคแรก

โจทก์ฟ้องขอให้พิพากษาว่าทางพิพาทตกเป็นทางสาธารณประโยชน์หรือตกเป็นทางภาระจำยอมแก่ที่ดินโจทก์ หรือให้ทางพิพาทตกเป็นทางจำเป็นของโจทก์

จำเลยให้การว่า ทางพิพาทเป็นที่ดินของจำเลย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ทางพิพาทตกเป็นภาระจำยอมแก่ที่ดินโจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า ฎีกาของจำเลยคงอ้างเหตุอย่างเดียวกับที่
อุทธรณ์ โดยฎีกาของจำเลยมิได้ยกข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายขึ้นโต้แย้งคัดค้านคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์ที่พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นว่าเป็นการไม่ชอบหรือ
ผิดพลาดข้อไหนอย่างไร แต่ประการใดเลย จึงเป็นฎีกาที่ขัดต่อประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคแรกศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

พิพากษายก ฎีกา ของ จำเลย

(สถิตย์ สิทธิลักษณ์-ปรีชา เณลิมวณิชย์-ธีระจิต ไชยาคำ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ